

Asutawa Kogu

1. istungjärk.

Protokoll nr. 4.

1919 a.

Sisu: 1. Eesti sotsialistide-rewolutsionääride partei Asutawa Kogu rühma ettepanek 1. mai pühitsemise kohta.—2. Eesti sotsialistide-rewolutsionääride partei Asutawa Kogu rühma ettepanek amnestiaseaduse eelnõu kohta. — 3. Amnestiakomisjoni walimine. — 4. Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühma ettepanek eeluurimise all olewate kodanikkude kohta käiwa määruse asjus. — 5. Maaseaduse komisjoni walimine. — 6. Rahaminister J. Kukk'e aruanne. — 7. Kohtuminister J. Jaakson'i aruanne. — 8. Teadaandmine sissetulnud terwituste kohta.

Asutawa Kogu koosolek 26. aprillil 1919 a. kell 2 p. l. „Estoonia“ teatri kontsertsaalis.

Kokku on tulnud 109 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Sekretääri kohal sekretäär **H. Martna**.

P ä e w a k o r d:

1. Eesti sotsialistide-rewolutsionääride rühma ettepanek poliitilise amnestiaseaduse eelnõu kohta.

2. Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühma ettepanek määruse üle eeluurimise all olewate kodanikkude kohta.

3. Tööerakonna ettepanek maaseaduse komisjoni walimise kohta.

4. Walitsuse aruanded.

Koosolek algab kell 2.35 min.

1. Eesti sotsialistide-rewolutsionääride partei Asutawa Kogu rühma ettepanek 1. mai pühitsemise kohta.

Juhataja A. Rei: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Palun rahwasaadikuid kohtadele asuda. Täna peawakorra täienduseks on ette pandud sotsialistide - rewolutsionääride rühma poolt määruseelnõu esimese mai pühitsemise kohta (loeb):

Eesti sotsialistide - rewolutsionääride partei Asutawa Kogu rühm paneb Asutawale Kogule ette järgmist määrust wastu wõtta, ühtlasi teda rutuliseks tunnistada paludes.

Määrus esimese mai pühitsemise kohta.

Asutaw Kogu tunnistab rahwuswahelise töölistepüha, esimese mai, üleriiklikeks pühaks. Tööliste organisatsioonidel on nimetatud päewal, sõjaseaduse maksuse peale waatamata, õigus korraldada rongikäike ja koosolekuid

Eesti sotsialistide - rewolutsionääride partei Asutawa Kogu rühma nimel: **E. Jonas, J. Kärner, H. Kruus.**

26. aprillil 1919 a.

Palume ülemalseiswat ettepanekut tänase Asutawa Kogu koosoleku päewakorda wõtta.

E. Jonas, J. Kärner, H. Kruus.

Meie kodukorra järele on õigus asjarutamise korra kohta kahel liikmel sõna poolt ja kahel wastu wõtta.

E. Jonas (sr.): Läheneb esimene mai, mida traditsiooniliselt pühitseb kogu ilma töörahwas. Sellest päewast ei lähe paratamata mööda ka Eesti töörahwas. Temal seisab ees küsimus, kas lastakse teda pühitseda wabalt seda päewa, wõi tahetakse, et töörahwas ise omawoliliselt pühitseks. On tarwis, et Asutaw Kogu tunnistaks esimese mai üleriiklikeks pühaks ja wõimaldaks sel päewal tööliste organisatsioonidel korraldada rongikäikusi. Panen ette seda küsimust rutulises korras arutusele wõtta. Kui seda mitte ei tehta, siis astuwad kõigi keelduste peale waatamata tööliised ikkagi sel päewal välja. Meie fraktsioon nõuab, et Asutaw Kogu esimese mai pühitsemise kohta oma otsuse annaks.

J. Tõnisson (rhw.): Wahest mõeldakse järele, kas töö juba tehtud on. Kas on frondilolijatel ka püha, wõi on ainult nendel, kes frondi seljataga on, õigus eesõigustatud seisukorda tarwitada. Pühitseme pühi, kui meil wõidud käes on, kui töötawatel rahwahulkadel, kui ka teistel Eestis kindel on, et igaüks wõib oma tunnete, poliitilistele ja sotsiaalsetele, niisugust ilmet anda nagu see õige on.

Nüüd on esimene asi, et meie Eestit kaitseme, et meie Eesti iseseiswuse eest töötame wiimase weretilgani, ilma et küsitaks, kas meie wennad, need, kes werd walawad, need, kes seda ettepanekut ei ole teinud, seda tahaks. Ma küsin südametunnistuse järele, kas tahetakse meelt awaldada, kui põlemas front, kui Narwa poolt tulewad teated, et meie kahe käega igaüks peaks appi astuma, et meie hädaohus oleme, ma küsin, kas teie tahate

pühitseda siis, kas on siis see esimese mai tundemärk, et tarwis on töölistelippu püsti ajada. Kõik need kõnekõlksud kaowad selle ees ära.

Meie kohusetäitmise nimel maa ja rahwa wastu, tõsist seisukorda hinnates, meie iseseiswuse wõitmise nimel, meie kohusetäitmise nimel, ütlen mina, kas on tarwis tähendada, et meie walitsus peab selle üle otsustama. Mitte mingisuguseid pidustusi rohkem, kui seda meie üldine seisukord fröndil ja wäe seljataga lubab. Meie siin peame otsustama, rutulisel korral arutama, mis on walitsuse wõimuses. Miks on tarwis wõitlust pidada, miks on tarwis iseseiswuse eest wõidelda selle järele, nagu ühe ehk teise rühma meeleolu seda nõuab? Kui meie tõesti wõitlust peame, siis peame meie julged olema ja kõige selle wastu üles astuma, mis ainult on meelegaalduslist laadi. (Käteplaksutamine paremal pool ja rahwas seas.)

Juhataja **A. Rei**: Olen sunnitud pealtkuulajatele märkuse tegema, et meie kodukorra üldise korra järele mitte ei ole pealtkuulajatel lubatud parlamendi mõtteawaldustele wahlele segada.

K. Ast (sd): Ilma et siin ülearu sõnu tegema hakata, tahaksin ma wastu waielda wiimasele kõnelejale akl. Tõnisson'ile, et meil ei ole mitte aeg pühi pühitseda. See ei ole mitte õige. Meie oleme pühitsenud kõiki kiriklikka pühi, oleme rahwuslisi pühi pühitsenud ja töölisteklassil on ka õigus oma püha pühitseda. (Käteplaksutamine pahemal pool.) Kui aga siin on mõeldud uulitsal ülesastumine, siis pean tähendama, et see praegu mitte sünnis ega lubatud ei ole. Mina oma fraktsiooni nimel ütlen, et meelegaaldustele ahwatlemine ehk huljade uulitsale toomine praegusel ajal ei ole mitte õigustatud. (Kiidawaldused.) Mina toetan sotsialistide-rewolutsionäärade ettepanekut selles mõttes, et Asutaw Kogu wõimalusi annaks selle ettepaneku läbiarutamiseks. Ja kui Asutaw Kogu enamus selle poolt on, et esimene mai rahwusliseks pühaks tunnistataks, siis töölised mitte kohustatud ei oleks oma igapäewase töö juurde minema, waid neile wõimalus antaks seda rahwuswahelist püha kodus pühitseda.

A. Weiler (töer.): Eesti tööerakonna fraktsioon ei leia wõimaliku olewat tänasel koosolekul seda punkti arutusele wõtta. Meie leiame, et see on praegusel silmapilgul walitsuse asi, kas

seda päewa ametliselt pühaks kuulutada wõi mitte. Ma selle küsimuse sisulisele arutamisele ei asu, kuid pean ütleva, kui teated tulewad, et Narwas üle 5000 inimese ilma peawarjuta on jäänud, werine sõda edasi kestab, tuleb meil tõsiselt selle juures peatada, et front seest kui wäljast korras hoitaks. (Käteplaksutamine.)

Juhataja **A. Rei**: Nüüd on kaks kõnelejat wastu rääkinud ja kaks poolt, mis meie kodukorrale wastab, sellepärast panen sotsialistide - rewolutsionäärade rühma ettepaneku päewakorda wõtmiseks hääletamisele. (Hääletatakse.) 43 häält on selle poolt, et sotsialistide-rewolutsionäärade rühma ettepanekut päewakorda wõtta. Wastu on 57 rahwasaadikut. Seega on otsustatud mitte seda päewakorra-punkti wastu wõtta.

2. Eesti sotsialistide - rewolutsionäärade Asutawa Kogu rühma ettepanek amnestia-seaduse eelnõu kohta.

Esimeses punktis päewakorras seisab sotsialistide - rewolutsionäärade rühma ettepanek poliitilise amnestiaseaduse eelnõu kohta. See seaduseelnõu on rahwaasemikkude kätte antud ja kas on tarwilik teda ette lugeda? (Hüüded: Mis seda lugeda! Ei ole tarwis!) Meie kodukorra järele on waja otsustada, kas seda ettepanekut kohe arutusele wõtta wõi läbiwaatamiseks komisjoni anda.

L. Olesk (töer.): Eesti tööerakond tunneb, et see küsimus, mis sotsialistide-rewolutsionäärade eelnõu käsib, üks põnewamate küsimustest on, mis lahendamist nõuab. Ei mitte süüdlastele just armu anda, nagu amnestias seisab, waid et wangihoonetes neid on, kes ilmsüüta, kes sellepärast seal sees on, et need, kelle käes wõim olnud, mitte uue korraga pole oma tegu jõudu osanud kokkukõlasse wiia, sellepärast nõuab see küsimus põhjalikku ja wõimalikult kiiret lahendamist, kuid mitte sel kujul, nagu see seaduseelnõus Asutawale Kogule ette kantud on. See eelnõu on täna alles Asutawa Kogu liikmetele wälja jagatud, seal on terve rida paragrahwe seadusraamatust üles tähendatud, ilma et Asutawa Kogu liikmetel wõimalus oleks nende sisuga tutvuneda. Niisuguses kujus ei wõi teda rutulises korras tööerakonna arusaamise järele mitte arutusele wõtta, sellepärast paneb

Eesti tööerakonna rühm ette: „Eesti sotsialistide-rewolutsionäärade poolt sisseantud poliitilise amnestiaseaduse eelnõu materjaalina komisjoni kätte anda ja komisjonile oma töö lõpetamiseks 3-päevane tähtaeg määrata; komisjon rühmade esitajatest kokku seada, jagajaks arwu 10 wõttes“.

Juhataja A. Rei: Ettepaneku tegijad pole mitte nõudnud seda rutuliseks tunnistada, vähemalt ei leia ma seda mitte, nii et küsimus on selles, kas teda otsekohe arutamisele wõtta wõi komisjonile läbiwaatamiseks anda. Sõna on korra kohta rahwaesitajal Einbund'il.

K. Einbund (rhw.): Eesti rahwaerakond ühineb tööerakonna ettepanekuga, Eesti sotsialistide-rewolutsionäärade amnestiaeel nõu komisjoni kätte anda. Oma iseloomu poolest on see eelnõu osaline ehk jaoline amnestia, on aga wäga suurte puudustega kokku seatud, nõnda et sisuliselt sel kujul, nagu ta ette kantud, seda wastu wõtta ei wõi. Siin, kui osalisel amnestial, on ära tähendatud, missugused kuriteod mitte amnestia alla ei käi, arwatakse wälja mõned süüteod. Eesti rahwaerakond loeb kohuseks tähendada, et meie neid wäljawõtteid laiendada peame, nimelt järgmiselt: 1) riigi äraandmine...

Juhataja A. Rei (kõlistab): Ma palun eelnõu sisulikult mitte arutusele wõtta, meil on otsustada tarwis, kas see eelnõu kohe arutamise alla wõtta wõi komisjoni kätte anda.

K. Einbund (rhw.): Ma lõpetan kohe. ... 2) maksma korra kukutamine, 3) sõjawäe operatiivkäskude täitmata jäätmine. Kõik seda puudust ja tema tähtsust arwesse wõttes, arwab rahwaerakond, et see asi tuleb komisjoni kätte anda.

E. Jonas (sr.): Need, kes Asutawa Kogu awamise päewal awaldasid tänu ajutisele walitsusele tema tegewuse eest, need, kes täna lükkasid meie ettepaneku tagasi esimese mai pühitsemise asjus, — loomulik, et need ei saa mitte amnestia eelnõu rutulise arutamise poolt olla. Nad awaldasid tänu ajutisele walitsusele selle eest, et ta maksma on pannud korra, mille ees kahwatab Nikolai II kord. (Tõuseb suur kära.) Meie nõndanimetatud demokraatlik wabariik on üle külwatud wõllasammastega, maksma on pandud kõige jämedam wägiwallakord, missugust Eestimaa weel näinud ei ole. (Hüü-

ded: Demogoogia! Mära.) Need, kes awaldasid ajutisele walitsusele tänu sarnase tegewuse eest, ei taha muidugi küsimust rutulises korras arutusele wõtta. Tõepoolest, kui wõrrelda seda reshiimi, mis ajutise walitsuse juht Päts maksma on pannud, Wilhelm II käskjalgade korraga... (Hüüded: Küllalt!)

Juhataja A. Rei (kõlistab): Akl. Jonas, palun jääda küsimuse juurde, kas asutada komisjoni wõi arutada praegu otsekohe.

E. Jonas (sr.): Selleks, et amnestiaeel nõu otsekohe arutamise alla wõtmise tarwilikkusest aru saada, peab Asutaw Kogu enesele selgust andma, missugustes tingimistes tuleb Eesti töörahwal praegugi weel elada. Meil maksab sarnane kord nagu okkupatsiooni ajalgi. Ja kui Saksa okkupatsiooni wõim kadus, oli Eesti ajutisel walitsusel esimene samm päästa wangisid. Asutaw Kogu, kes kokku on tulnud demokraatlisi põhimõtteid teostama, peaks eestkätt amnestia wälja kuulutama. Meil hädaldatakse enamlike terrori üle, teda katsutakse sündsäl ja sündmata juhtumisel üles puhuda, aga mis on enamline terror selle kõrwal, mis meil siin maksma on pandud. Oleks huwitaw teada saada...

Juhataja A. Rei: Akl. Jonas, ma paluks tungiwalt tähendada, kas seda küsimust praegu arutusele wõtta ja mitte sisulikult seletada. (Wahelhüüded kohtadelt. Juhataja kõlistab. Kära.)

E. Jonas (sr.): Rahwas waikib, waikib nagu ta waikis Nikolai ja Wilhelmi walitsuste ajal. Rahwas kannatab, ta on harjunud kannatama: ta kannatas okkupatsiooni ajal, kannatab praegu, aga igal kannatusel on piir. Tuleb aeg ja rahwas lööb lõkkele kättemaksmise wiha, ja häda olgu siis nendele, kelle ülemaks riigitarkuseks on wangimajad ja wõllapnuud. Meie nõuame praegu türmides...

Juhataja A. Rei (kõlistab): Tungiwalt palun Teid jääda selle wormilise punkti juurde.

E. Jonas (sr.): Ma ütlen teile, et türmid praegu endist wiisi puupüsti täis on. Paljuid inimesi ähwardab surmaotsus, mis nüüd peaks ära jääma, kui asja arutama hakataks. Seda silmas pidades nõuab meie fraktsioon, et peaks see amnestiaseaduse eelnõu läbi arutatama.

Juhataja A. Rei: Ühel rahwaasadikul on weel õigus rääkida sisuliku

arutamise poolt, ja wastu kahel. Kas on teisi ettepanekuid, kui see, mis tööerakonna nimel rahwasaadik Olesk tegi. Teisi ettepanekuid ei tehta, panen selle ettepaneku hääletamisele. Ettepanek käib nii: „Eesti tööerakonna nimel panen ette Eesti sotsialistide-rewolutsionääride poolt sisseantud poliitilise amnestiasaaduse eelnõu materjaalina komisjoni kätte anda ja komisjonile oma töö lõpetamiseks 3-päewane tähtaeg määrata; komisjon rühmade esitajatest kokku seada, jagajaks arwu 10 wõttes“. Hääletamise korra kohta teeksin sarnase ettepaneku: hääletada ükshaawal, esiteks selle eelnõu andmine üldse komisjoni kätte, teiseks kui pikk tähtaeg määrata komisjonile ja kolmandaks, kuidas wiisi komisjon kokku seada. Siin on rahwasaadik Kruusi poolt ettepanek tulnud rutulises korras eelnõu arutusele wõtta, aga see on minu arwamise järele sisseandmisega hiljaks jäänud. Ma panen esimese jao sellest ettepanekust hääletamisele, — sisseantud amnestiasaaduse eelnõu materjaalina komisjoni kätte anda. (Hääletatakse.) Sellega on siis otsustatud ühe hääle wastuseisimisest ja wiie erapooletusel see eelnõu komisjoni kätte materjaalina anda. Edasi — tööerakonna esitaja Olesk paneb ette komisjonile kolmepäewast tähtaega määrata. Teisi ettepanekuid selle tähtaja kohta ei tehta, siis panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on ühel häälel wastu wõetud. Komisjoni kokkuseadeks on rahwaasemik Oleski poolt ette pandud jagajaks arw 10 wõtta. Teisi ettepanekuid ei ole. Siis panen selle hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on ettepanek ühel häälel wastu wõetud. Ma palun sekretariaati teatada, kui palju esitajaid saawad üksikud rühmad.

Sekretäär H. Martna (loeb): Sotsiaaldemokraadid 4 esitajat, tööerakond — 3, maaliit — 1, rahwaerakond — 3, kristlik rahwaerakond — 1, sotsialistid-rewolutsionäärid — 1.

3. Amnestiakomisjoni walimine. Juhataja **A. Rei**: Ma palun rühmi esitajaid määrata.

M. Kursk-Olesk (sd.): Eesti sotsiaaldemokraatliku rühma nimel panen ette akl. Hans Martna, Neps, Wain, Püüman.

J. Seljamaa (töer.): Tööerakonna nimel panen ette akl-ed Olesk, Grünthal, Schulbach.

P. Põld (rhew.): Rahwaerakonna nimel panen ette akl-ed Loo, Kornel, Einbund.

H. Kruus (sr.): Sotsiaal-rewolutsionääride rühma poolt panen ette rahwasaadik Kärner.

Juhataja **A. Rei**: Maaliidu poolt pannakse ette akl. Haho, kristliku rahwaerakonna poolt pannakse ette rahwasaadik Anton Laar. Kas on weel rühmadel kandidaate? Ma palun ette panna, missuguses järjekorras hääletada. (Hüüded: Korraga.) Teisi ettepanekuid ei tehta. (Hääletatakse.) Seega on otsustatud komisjoni selles kokkuseades kiinnitada.

Asutaw Kogu läheb päewakorra järgmise punkti juurde.

4. Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühma ettepanek eeluurimise all olewate kodanikkude kohta käewa määruse asjus.

L. Olesk (töer.): Seda sisseantud eelnõu nõutakse rutuliseks tunnistada. Eesti tööerakond arwab, et seda eelnõu niisamuti ei saa rutuliseks tunnistada, neilsamadel põhjustel, mis enne ette toodud. Ettepanek on mitte küllalt sel-

gelt wormuleeritud ja niisugusel kujul, et seda teostada ei wõi. Nimelt ei ole siin wahet tehtud selle wahel, keda just türmis kinni peetakse otsekoheste kriminaal wõi poliitiliste süüde pärast. Siis on tähtaeg antud, et prokuratuuri poolt kindel süüdistus ette pannakse kolme päewa jooksul. Nüüd on aga türmis hulk inimesi, kes mitte prokurööri alla ei käi, kes aga rahukohtunikku wõimupiiri kuuluwad. Siis on ka sarnastes oludes wõimatu selgeks teha, kus kindlasti kuritöö on tehtud ja siis kolme päewa jooksul süüdistus ette panna, kuna meil sellekohaseid tööjõudusid ei ole. Panen ette seda materjaaliks edasi anda sama komisjoni arutada, mis waliti.

Juhataja **A. Rei**: Ma loen rahwaasemiku Oleski ettepanekut, kui sõnawõtmist käesolewa eelnõu rutuliseks tunnistamise wastu.

J. Wain (sd.): Austatud rahwasaadikud! Kui sotsiaaldemokraatline fraktsi-

oon selle küsimuse üles võttis ja kui ta seadis siin üles niisugused tähtajad, nagu arreteerimine enne Asutawa Kogu kokkutulemist ja selle seaduse väljakuulutamise kolm päewa anda süüdistuste ettepanemiseks, siis ei saa ükski nendest, kes selle rutulsuse vastu räägib, ära näidata, et see aeg pole küllalt pikk. Asutaw Kogu on neli päewa koos. Seadusprojekt ei ole veel välja kuulutatud. Väljakuulutamiseks antakse veel kolm päewa. Kas teie siis arwate, et meie juures ei ole aeg enam kui 7 päewa selleks küllalt, et wõidakas inimesele süüdistust ette panna? Kas pole teil mitte veel teada, et istuwad inimesed esimese loperguse arusaamatuse pärast seaduses, et istuwad kinni isegi igasuguse meelsuse pärast ja mitte süütegude pärast? Ja kui siin räägitakse, et lahti lasta ainult need, kelle kohta süüdistust ette tuua ei saa, siis peaks küll ära jätma selle, et sealt peaks ja wõiks lahti saada keegi süüdlane. Kui täna see seaduseelnõu arutusele wõtta, siis on 7 päewa aega selleks, et ette tuua süüdistust, ja kui seda süüdistust ei wõi 7 päewa jooksul kindlaks teha, siis küll ainult sellepärast, et ei ole seda olemas. Kui aga siin räägitakse, et seadusprojekt ei ole täielik, et on tarwis prokurööri süüdistust ette panna, siis ei räägitud sest, et süüdistus on. See süüdistus olgu prokurööri poolt seaduspäraseks tunnistatud, sellest wõiks jurist aru saada. See süüdistus ei tohi mitte endise nuuskuri wõi mõne niisuguse poolt tulla, kelle kohta seaduses punkti ei ole. Süüdlasi on olemas küll, kas wõi sellepärast, et kellegi wend wõi õde on enamlaste juures. Niisugused süütegude, mille kohta süüdistust ei ole, oodaku veel 7päewa ja kaksikord 7 päewa. Siis palun, et igatahes need, kes on 7 päewa süüdistuse ette panemata kinni istunud, saaksid wabastatud, sest olukord, et meil süüdistuseta inimesed nii kaua istunud, näitab, et see määrus tarwis rutuliselt vastu wõtta. (Käteplaksutamine pahemal pool.)

H. Kuusner (rhw.): Eesti rahwaerakond ühineb tööerakonna fraktsiooni esitaja poolt ettekantud soowiga, seda projekti komisjoni wäljatöötamiseks anda, sellepärast iseäranis, et see projekt wõimalikult puudulik on, kui teda sel kujul maksuma panna. See ei lahenda mitte seda kinniistujate küsimust, waid halwendab seda. Seadus, mis praegu maksmas, ei tarwita mitte seda tähtaega, ta ei ole

mitte kolmepäewaline, kus süüdistus peab ette kantud saama, waid on kahekümnenelja tunniline. Nii on see projekt niuwõrd puudulik, kus ei ole midagi ära tähendatud kriminaalsüüdlaste kohta wõi teiste kohta. Kes wähegi järele waatab, mis on sõjakorral sõjakohtus olemas, ja missugune kord maksmas on hariliku kriminaal kohtu juures, see leiab, et sarnane projekt ei lahenda mitte põrmugi käesolewat küsimust. Selles mõttes ei leia Eesti rahwaerakond mitte wõimalikuks projekti rutuliseks tunnistada ja nõuab tema põhjalikku ümbertöötamist, nii et ta wastaks sellele otstarbele, mis temaga tahetakse kätte saada.

Juhataja A. Rei: Kas soowib veel keegi kõneleda? Õigus on rahwasaadikutele rääkida rutulsuse poolt.

J. Jans (sd.): Ma pean tarwilikuks tööerakonna ja rahwaerakonna kõnelejatele kõige pealt wastata. Nad heidawad ette, et sel seaduseprojektile olewat suured puudused, et ei saa seda elus maksuma panna ja et tuleb teda ümber töötada. Mina ei saa mitte aru, milles see puudulikkus seisab. Ma wastan härra Oleskile. Ta ise ütles eelmine kord välja astudes, et kindel on, et ilmsüüta inimesed wangis istuwad. Tema teab Tartust saadik, et seal istuwad inimesed juba 3 kuud, wõib olla rohkem veel, neil inimestel ei ole süüd, neid ei ole veel registreeritudki. Ma tean otsekohesest allikast wangimajade ülemate kaudu, et seal istuwad kinni inimesed, kelle kohta pidi nimekiri kokku seatama, et inimesed wõiksid neile süüa wiia. Nüüd on siin seaduseprojekt ette pandud süüdlaste lahtilaskmiseks. See pole amnestiaprojekt, waid see on ettepanek süüta inimeste lahtilaskmiseks, kes kuude wiisi wangis istuwad. Nüüd ütles akl. Kuusner, et see halwendab nende seisukorda seewõrd. Praeguse seaduse järele peab 24. tunni jooksul lahti lastama, aga seal on inimesed, ma ei tea kui palju 24 tundi nad on kinni istunud. Siin pole sugugi öeldud, et kes cile wähest kinni wõeti, täna lahti lastakse. Et kõik need, kes enne Asutawa Kogu awamist on arreteeritud, need on juba mitu korda 24 tundi kinni istunud, seda teawad rahwasemikud wäga hästi, ja ilmaasjata on siin juba päewi lugeda. Ja nüüd, mis puutub sellesse, et ei ole öeldud, kes kaelakohtuline on; kui inimesi kinni wõetakse ilmsüüta, ettekäände all, et ta kaelakohtuline süüdlane on ja siis lahti lasta, kui

talle süüdistust ette tuua ei saa. Kui mulle öeldakse, et ma olen kaelakohtuline süüdlane ja mingisugust süüdistust ette ei panda, siis ma võin edasi istuda — härra Oleski arvamise järele. Ja ometi ei tohi inimest ilma süüta kinni pidada sel ettekäändel, et ta kaelakohtuliselt süüdlane on. Et inimene kinni hoitaks kaelakohtulise süüdistuse ettekäändel, see on nii tühine ja ülekohtune, et seda ei tohi rahwaasemikud arutada.

Asutaw Kogu võib otsustada, et asi, mis rahukohtu alla käib, nüüd prokuratuuri... (Naer keskel ja paremal pool.) Prokuratuuri asi on sedawiisi, et prokuröör minu arvamise ja teadmise järele selle järel walwab, et ei peeta inimesi süüta kinni ja kui öeldakse, et inimesed 24 tunni jooksul peawad lahti lastud saama ja nad on 3 kuud kinni istunud, siis on ometi seaduse rikkumine ja tarwita awalikku prokurööri waheleastumist, ja siin ei ole praegu öeldud, et prokuröör peab need aktid ja süüdistused järele waatama. On süüdistusi niisugusel kujul ette pandud, et süüdistuse on wana salapolitseinik wormulcerinud ja sel põhjal wõetakse inimesi kinni. Inimestel ei ole tihti aimu sellest, mis on kaelakohtulised seadused, aga nemad peawad inimesi kinni. (Hüüded: Põhjalik ettepanek teha!)

See ettepanek on ilmsüüta inimesi lahti lasta ja siin ei või kahtlust olla, et nüüd ilmsüüta inimeste kohta otsust peab tehtama ja neid enam kinni ei peetaks. Selle kohta ei ole midagi ütelda, et selle projekti järel võib süüdlasi lahti lasta. Selle wastu ei ole keegi waielnud. Õigus nõuab, et rahwasaadikud otsustawad ja soowitaw oleks, et see ettepanek wastu wõetakse ja hakatakse süüta inimesi, kes kaua kinni istunud, lahti laskma. (Käteplaksutamine paremal pool.)

Juhataja **A. Rei**: Enne kui hääletada, loen tarwilikuks rahwaasemikkude tähelepanu selle peale juhtida, et meie parlamentaarses keeles rutuliseks pidamisel spetsiaalne tähendus on, see tähendab, kui ettepanek tunnistatakse rutuliseks, siis wõetakse ta otsekohe otsustamisele, ja kui ei tunnistata rutuliseks, ei tähenda veel mitte, et asi ise kiire pole. Selleks, et asi rutem ja parem läbi läheks, võib olla on parem teinekord otsekohe komisjoni kätte anda. (Hüüded paremal pool: Õige!) Nüüd panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on 57

häälega 43 wastu otsustatud eelnõu mitte rutuliseks tunnistada. Sellega läheb eelnõu komisjoni kätte. Tekib küsimus, kas on waja seks iseäralist komisjoni walida. Tööerakonna rühma esitaja Oleski poolt on ettepanek, eelnõu materjaalina päewakorra punkt I all walitud komisjoni kätte anda. Teisi ettepanekuid ei tehta. Siis panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellega on otsustatud eelnõu anda I päewakorra-punkti järele walitud komisjonile arutamiseks.

Asutaw Kogu läheb järgmise päewakorra-punkti juurde.

5. Maaseaduse Th. Pool (töer.): Maakomisjoni walimine.

küsimus on üks põlewamatest küsimustest, mida Asutawal Kogul tuleb otsustada. Maaküsimusega on just suurem osa Asutawas Kogus esitatud erakondi walimistele välja läinud. On arusaadaw, et see peaks esimeses järjekorras otsustatama. Kuid teiselt poolt on see küsimus, mis põhjalikku järelekaalumist ja tööd nõuab. Et sellega otsekohe võimalus oleks algust teha, sellepärast paneb tööerakond ette selleks otsekohe komisjon walida, kelle liikmed võiksid statistilise materjaaliga maaküsimuses tutvuneda, mis selle ajani on kogutud, kuhu üksikud fraktsioonid oma maaseaduse projekti kawandid ja põhijooned sisse võiks anda.

Ettepanek on järgmine: „Lugedes põlewa maaküsimuse äraotsustamist laiade rahwahulkade nõuete kohaselt Asutawa Kogu üheks tähtsamaks ja rutulisemaks ülesandeks paneb Eesti tööerakonna rühm Asutawale Kogule ette:

1) maaseaduse eelnõu väljatöötamiseks komisjoni asutada,

2) komisjoni liikmete arwu 20 peale määrata, jagajaks arwu 6 wõttes.“

J. Tõnisson (rhv.): Maaküsimuse tähtsuse ja rutulsuse pärast oleks Asutawal Kogul võimalik olema otsekohe eelnõu arutusele asuda, et seda küsimust tegelikult edasi wiia. Kui meie nüüd hakkame ainega tutvunema ja arwustikku koguma, siis wõtab see palju aega. Seepärast ei või meie kahjatsust mitte awaldamata jätta, et põllutöoministeeriumi eelnõu ette panemata on, aga ega see ei aita, kui sellest hädalda. Esimene tee, mida tarwitada võib, on ikka see, et otsekohe kom-

misjon asutada, kõik tööjõud sinna kokku koondada, kes selle suure küsimuse lahendamiseks tegewad oleks. Sellepärast ühineb rahwaerakond tööerakonna ettepanekuga.

Juhataja A. Rei: Teisi ettepanekuid ei ole, siis panen ma tööerakonna ettepaneku hääletamisele, lahus maascaduse eelnõu väljatöötamise komisjoni asutamine üldse, ja siis komisjoni kokkuseade. Selle vastu ei waielda, siis panen niiwiisi hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on ühel häälel vastu wõetud komisjoni asutada. Tööerakonna asemikkude poolt on ette pandud komisjoni liikmete arw 20, tagajaks 6. Teistsuguseid ettepanekuid ei tehta, siis panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Ma palun sekretääri relikendada ja teada anda, kui palju igast erakonnast komisjoni tuleb walida.

Sekretäär H. Martna (loeb): Sotsiaaldemokraatide fraktsioon saab 7 kohta, tööerakond — 5 kohta, rahwaerakond — 4 ja ülejäänud fraktsioonid saawad igaüks ühe koha.

Juhataja A. Rei: Palun komisjoni kandidaate nimetada.

J. Seljamaa (töer.): Tööerakonna rühma poolt panen ma komisjoni liikmeteks ette akl.-ed Strandman, Baars, Pool, Lehtman ja Zimmermann.

M. Kurs-Olesk (sd.): Sotsiaaldemokraatide poolt panen ette akl.-ed Jans, Kartau, Onton, Anwelt-Ostra, Grünwaldt, Oinas, Inglit.

H. Kuusner (rhw.) Panen ette rahwaasemikud Tõnisson, Mägi, Ploompuu, Birk.

Juhataja A. Rei: Peale selle on ette pandud: maaliidu poolt akl. Konstantin Päts, kristliku rahwaerakonna poolt akl. Lattik, Saksa erakonna poolt akl. Bock ja sotsialistide-rewolutsionääride poolt rahwaasemik Kruus.

Kas on weel kellegil erakonnal saadikuid nimetada? Kui ei, siis asume hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on komisjon niisuguses kokkuseades kinnitatud.

Järgmine päewakorra-punkt on walitsuse aruanded. Sõna on rahaminister Kukk'el.

On ettepanek tehtud waheaega pidada. Ma panen ettepaneku hääletamisele.

(Hääletatakse.) Seega otsustatakse waheaega mitte pidada.

6. Rahaminister **Rahaminister J. J. Kukke aru-** **Kukk:** Austatud rahwa-

anne.

saadikud! Pärandus, mis ajutine walitsus ok-

kupatsiooni wõimudelt üle wõttis, oli rüüstatud maa ja tühjad kassad. Kuid selleks, et asuda rahulikule ülesehitawale tööle, milleks teda maapäew ja rahwas esimeses joones oli saatnud, — ei olnud mitte wõimalust, sest lidas ähwardas hädaloit. Sõda nõuab raha, see on juba ammutuntud tõde. — Esimene riigi raha tagawara, mis algusnädalatel käsitada oli, see oli kuidagi wiisi okkupatsiooni wõimudele kahe silma wahale jäänud endise toitluskomitee summa sadatuhat marka Eesti tarwitajate ühisuste liidus. See oli see fond, millega tuli maad walitsema hakata! Nowembrikuul wolitas maapäew ajutist walitsust sisemist 50. miljoni marga suurust laenu tegema. Awati otsekohe ettetellimine selle peale, kuid tagajärjed, mis see laen eeltellimisel andis, olid wäiksed. Läks ära 1½ kuud, kui 8 miljoni sisse tuli. Walitsusel tuli nõutada allikaid väljaspoolt. Esimeseks laenuandjaks oli meie wennasriik — Soome. Otsekohe peab tunnistama, kui meil mitte Soome rahaline abi ei oleks ühes tema sõjalise abiga tulnud, meie oleks waewalt siin koos olla wõinud. (Käteplaksutamine.) Mina toon ette mõned arwud, et pilti anda meie riigi majapidamisest ja nendest väljaminekutest, mis harilik walitsemine ja sõjapidamine nõuawad. Need on kuiwad arwud, kuid nemad räägiwad kõige paremini. 1. nowembrist kunni aprilli keskpaigani on riigikassast välja maksetud 115 miljoni marka. Sellest summast on üle 80%, mis otsekohe sõjapidamiseks on välja antud. Nimelt on sõjaministeeriumi arwel välja läinud üle 74 miljoni, teedeministeeriumi arwel 10 miljoni. 85 miljoni on meil sõda siamaani maksma läinud, kuid siin on aga arwesse wõtmata jäänud, mis rekwireeritud loomade, toidu, riiete ja muu warustuse materjaali eest maksmata. Kõik teised väljaminekud, wõrreldes sellega, mis sõja jaoks on läinud, on tähtsusetad summad. Nii on siseministeerium riigikassast nõudnud siamaani ligi üheksasadatuhat, haridusministeerium seitsesasadatuhat, toitlusministeerium 1 miljon 200 tuhat, wälisministeerium 2 miljoni 800 tuhat, kaubandusministeerium 10

miljoni, töö-hoolekandeministeerium 1 miljon 287 tuhat, kohtuministeerium — ligi 1 miljon, rahaministeerium ligi 2 miljoni. Teised väiksema kuluga, nagu maapäewa kantselei ja ajutise walitsuse kantselei, mõnedkümned ja sajadtuhanded. Kuidas on meil neid väljaminekuid katta suudetud? Nagu ma juba tähendasin, andis väljakuulutatud sisemine laen alles 1½ kuu pärast 8 miljoni. Juba esimeste kuude päewadel olid riigi väljaminekud üle miljon marga päewas. Esimeseks aita-jaks oli laen Soomest, kuid seda ei olnud meil võimalik niipalju siin kodumaal tarwitada, kui just väljaspoolt sõjawarustuse muretsemiseks ja Soome abiwägede korraldamiseks. Maksude sissetulekud olid alguses koguni väiksed. Puudus maksukorraldus, sissenõudmise aparaat oli puudulik ja ei wõi ütelda, et see praegu oleks täielik. Ka praegu puuduwad wastawad isikud ja korralik maksusüsteem. Walitsus otsustas siiski sisse nõuda kõik maksuwõlad: weneaegsed, maapäewa 1917 aasta aegsed ja okkupatsioonigaegsed. Kuid nende maksude korraldamine ja sissenõudmine sündis jõulu ümber, kus maa seisukord kõige raskem oli. Tuleb meeles pidada, et esimeste walitsemise kuude kestel meie maast üle poole okkupeeriti ja ajutise walitsuse tegewus paraliseeritud oli. Ainult Tallinna, Haapsalu ja Pärnu ümbrus oli veel see ala, kus ajutise walitsuse wõim maksis. Kuid ka siin oli igaüks ärewuses, et oma elu ja warandust päästa, ja riigimaksude õiendamiseks puudus tarwiline rahuline meel. Siiski on nüüd maksudest 16 miljoni sisse tulnud. 16 miljoni — see on 115 miljonist väikene protsent ja sellega oleks meie wõinud harilikul ajal wähese laenu abil oma harilikka kulusid katta, kuid iialgi mitte mitmemiljonilisi sõjawäe väljaminekuid. Et selleks allikaid leida, tuli asuda abinõu juurde, mis kõige halwem on riigi majapidamises — tuli asuda paberraha väljaandmisele. Teist teed ei olnud. Kunni tänaseni on paberraha välja antud umbes 80 miljoni. Esialgu on walitsus otsustanud paberraha välja anda 150 miljoni marka. Sellega oleks juba mõne kuu tarwidus täidetud. Kawatseti ja loodeti, et selle aja jooksul meil ehk korralikum rahasaamise võimalus awaneb, nimelt, et selle aja jooksul riigipank tegevuse awab ja tema poolt väljaantud rahad mitte lihtsalt üldise riigi usalduse tähed ei ole, waid pangatähed, mis

reaalsete kindlustustega kaetud. Kuid wististe tuleb ka sellest lootusest loobuda, arwesse wõttes neid väljaminekuid, mis päewpäewalt kaswawad sõja nõuded siin ette seawad.

Siin on nimelt eelarwe kolme kuu peale kokku seatud, mis juba enam-wähem kindlaid summasid sisaldab ja see nõuab üksi kolme kuu jooksul 185 miljonit. Jällegi on selles summas 15 miljonit sõja tarwis. Sellepärast ei wõi kindlustust anda, et meie lähemas tulewikus wõiksime paberiraha väljaandmisest loobuda ja ainult harilikkude laenude ja maksude abil oma riigi väljaminekuid katta. Meil tuleb ka edaspidi trükimasinat tarwitada ja peab tähendama, et meil sellegi tarwitamisel tehnilisest küljest palju raskusi on. Meie ei suuda nimelt praegu nii palju produtseerida rahapaberit, kui neid iga päew välja andma peame. Muidugi, iga elanik siin tunneb, kui täbar on nende suurte wõlakohustuste ja paberitega asju ajada ja maksmisi toimetada, mis senni liikumas, aga ei ole tehnilist võimalust väiksemaid rahamärka nii ruttu ja nii suurel määral trükkida, et jookswaid väljaminekuid katta. Veel kõige wiimasel päewal tuli tellimisi suuremate kupüüride peale anda, et kuidagi wiisi väljaminekuid, mis nüüd kolm-nelja miljoni ümber päewas kõiguwad, reguleerida.

Wõlapaberid, mis praegu rahadena käima on pandud, on nagu väljaandmise ajal juba seletati, ajutised — hädarahad. Siia maani on aga õieti rahamärkisid, mis edaspidi liikuma jääks, nõndanimetatud riigikassa tähti. kõigest 12 miljonit trükkida jõutud. Et praegu kurseeriwaid wõlapaberid ümber wahetada väiksemateks rahamärkideks, läheb trükikodadel veel mitu kuud tööd. Nii on riigikassa seisukord kunni tänaseni ja niisuguseks jääb tema ka wist lähemate aegade jooksul. Peab ütlema, et sisemises majapidamises meil siiski kõigi raskuste ja sekelduste peale waatamata võimalik on iga suguste hädaabinõudega oma ülesandeid täita. Kuid meil on tarwis wäljast nii hästi sõjamaterjaali, kui ka linnade ja sõjawägede toitmiseks sisse wedada iga kuu ümber 3.000 tonni wäärtuses toiduaineid, nagu: jahu, heeringaid, soola, jne., hulk, mis praeguste hindade järele miljonit 10 wäljamaa waluutat iga kuu nõuab. Selle wäljamaa raha poolest on riigi seisukord aga koguni raske. Kõige pealt peab seda silmas pidama, et meil ei ole õieti raha. Meil on ainult wõlasedelid,

mis siin koha peal liiguwad. Nendega saame meie siin oma sisemisi maksmisi õiendada, wõlga ühe pealt teise peale anda, kunni kord riik neid katab. Kuid wäljamaal ei ole sarnasel rahamärgil mingit wäärtust. Meie rahal on wäljamaal ainult niipalju wäärtust, kuipalju wäljamaa meilt mitmesuguseid kaupe osta saab ja et meile, nagu algusel juba tähendasin, rüüstatud maa päranduseks jäi, siis ei ole wäljawedu, ehk see kaupade hulk, mida wälja saata siit saame, kuigi suur. Tõsi küll, meil oli sõja algul õnne. Esimene sõjasaak jooksis meile ise suhu nende laewade näol, mis siin Tallinna sadamas kinni peeti ja Inglismaale saadeti. See oli Soome laenu kõrwal õieti teine abi, mis meid kunni siiaaale on aidanud. Nende laewakoormate realiseerimisest olemegi õieti nii kaugele jõudnud, et meil praegu puhas leib Inglismaalt siin on ja ka teisi tarbeaineid, mis toitusministeeriumi arwamise järele wist paariks kuuks maad ja sõjawäge kindlustawad. Kuid kunni uudseni on vähemalt wististe kunni 5.000 tonni wäljast waja sisse wedada. Inglismaa on meile niipalju wastu tulnud, et ta meie walitsuse wekslid on oma äri-meestele wastu wõtta lubanud ja et ta ise meile toiduaineid on wõla peale annud. Aga see wõlg on lühikeseajaline ja seda peame katma selle wähese wäljaweoga, mis praegu wõimalik. Meie katame seda linaga, mida heameelega ostetakse, ka teeme seda puudega ja wanarauaga. (J. Tõnisson (rhw.): Rauda ei tohi!) Nii on. Aga see ulatab waewalt selle katmiseks, mis siiaaani on saadud. Tulewikus wäljast toiduaineid wedada, selleks on raske ilma wälise suurema laenu ta teesid leida. Meil tehti walitsuse poolt wälisdelegatsioonile üheks tähtsaks ülesandeks — muretseda laenu liitriikide poolt. Kunni siiaaani ei ole see asi kaugemale liikunud, kui see, mis meie eelnimetatud toiduainete ja sõjawarustuste näol oleme saanud, kokkuwõttes umbes 20 miljoni marka. Praegu on uued ettepanekud ja kawatsused laenusaamiseks tehtud ja ma usun, et need riigid ja rahwad, kes sellest huwitatud on, et Eesti enamluse wastu on tegelikult wälja astunud ja siin ka tegelikka tagajärgi kätte saanud, et need riigid ja rahwad, kes demokratismi eest wõitlesid Saksa raudrusika wastu, meid hädasse ei jäta wõitluses enamluse rööwkäigu wastu. Peab silmas pidama, et meie sugugi ei tarwitse wälisriikide poole pöörata alandlikkude abipalujatena. Meil puudub ainult aeg ja

wõimalus rahuliseks korralikuks tööks, et neid rikkusi, mis meie maal kõigi rüüstamise ja laastamise peale waatamata on, tarwilisel wiisil sulaks teha ja nende wastu seda wäljast muretseda, mis tarwis on. Meil on üksipäini riigi maawarandusi üle sajaneljakümnewiie tuhande tiinu, selle hulgas on 90 tuhat tiinu metsa, mille wäärtuse wõiks ühe miljardi peale rehkendada. Peale selle on, olgugi küll et sakslased siin palju ära warastasid (N a e r), õige palju siiski jäänud warandusi wenelastelt, raudteede, selle liikuma materjaali ja sõjasaagi näol. Ei ole wõimalust ja aega seal, kus peab sõda pidama, kõigi nende waranduste koondamiseks, seda kõike sulaks teha ja ära kasutada. Meie tulewiku wäljawaated ei tarwitse sugugi nii pessimistlikud olla, kui nad aja kitsikuste tagajärjel praegu paistawad. Toon ette ainult seda asjaolu, et Eestimaa Wene ajal andis puhaskasu Wene kroonule umbes 5—6 miljoni rubla aastas. See oli igatahes kuldrubla nende wäärtus on praegu suur. (W a h e l h ü ü d e d : W i i s - k u u s m i l j o n i p u h a s k a s u ? R o h k e m , r o h k e m ! K a s P ö h j a - E e s t i ?) Ei, see on Eesti kokku wõetud, Põhja-Eesti kui ka Lõuna-Eesti; üldine sissetulek oli 53 miljonit, kuna wäljaminekuid 47 miljonit oli — nii siis 5—6 miljonit puhast. Siis oli küll hulk sissetulekuid, mis nüüd ära jääwad, nagu tollimaks. Toll jääb tulewases Eestis küll ära, kuid selle wastu saab wististe meie sadamate ja raudteede kaudu suurem transiit wäljamaale olema kui enne. Meil on nii wälisdelegatsiooni kaudu, kui ka teede ja kaubandusministri kaudu juhitud wälisriikide tähelepanu selle peale, kui tähtis see õieti on, meie sadamaid põhjalikumalt ära kasutada, kui see Wene ajal oli. Wene ajal olid Balti sadamad ehk küll esimeste reas, kuid meie Eesti sadamad seisid 3—4 järgul. Esimesel kohal oli siin Peeterburi ja järgmised Riia, Liibawi ja Tallinna sadamad, kuid suur hulk Wene kaubaweost ei läinud Balti sadamate kaudu, waid Saksamaa sadamate kaudu. Danzig ja Könisberg olid Wenemaale tähtsamad ja lähedamad kaubasadamad kui Liibawi ehk Tallinna. Seda ei tule mitte seletada, nagu oleks tõesti need sadamad Wenemaale kasulikumad wõi lähemad olnud, waid siin oli Wene-Saksa kaubaleping, mis niisugust ebaloomulist nähtust lõi, ja teiselt poolt see asjaolu, et raudteetariif oli Saksamaal nii seatud, et seal kaubawedu Wene wäljasaatjatele odavam tuli kui meil. Kui

aga arwesse wõtta, et meie igatahes Kesk-Wenemaale, Ukrainale ja Siberile kõigist Saksamaa sadamatest lähemal oleme ja kui meie sadamad ühendatakse täielikumate raudteedega nende Wenemaa punktidega, et siis suurem jagu Wenemaa kauba läbiwõost siit sisetule läheb, wõib oletada, et üksi see sisetulek, mis transiit riigile annab, mitte palju vähem ei ole kui need 20 miljoni rubla, mis Wene riik tollist sai. Meie teistest tulewiku sisetulekuallikatest ja wäljawaadetest ei hakka ma rääkima: siin on näituseks põlewkiwi peale mõnelt poolt palju lootusi pandud, teiselt poolt seda vähem tähtsaks peetud. Kuid peab meelles pidama, et siin maa rikkused seisawad, mida weel puudutatud ei ole, et need rikkused, kui neid eksploateerima hakatakse, wäga tähtsaks sisetulekuallikaks wõiwad olla. Need on wäljawaated tulewikku.

Tahaks weel peatada nende allikate juures, millest riik nüüd juba oma hariikka sisetulekuid loodab saada. Meil ei ole mitte korda läinud ja ei saa seda ka nõuda, et niisuguse lühikese aja jooksul oleks wõimalik olnud mingit täielikku ja kindlat maksusüsteemi maksuma panna. Oleme asunud seisukohale, et sisetulekuid, millest oma majapidamist tuleb ülewäl pidada, tuleb wõtta allikatest, kus neid aga hõlpsamini kätte saada on. Meil tuli, nagu warem tähendasin, kõige pealt wõlgade sissenõudmisele asuda, aga ka neid uusi maksusid, mis wälja kuulutatud, ei ole saadud uutele alustele seada, sest uute aluste maksmapanemine nõuab pikka ja põhjalikku eeltööd. On tulnud sisse seada neid maksusid, mis juba warem olnud, osalt Saksa ajal sisse seatud, nagu okkupatsiooni aegne sisetulekumaks ja liikumata waranduste maks. Ümbkaudse kokkuwõtmise järele wõiks me sisetulek otsekohestest maksudest umbes 70 miljoni olla. Nimelt: sisetulekumaks, wõlgnew 1918 aasta cest ja uus 1919 aasta maks umbes 50 miljoni marka, siis endised laekaralad, millest aga ainult väikene osa riigile läheb, suurem osa aga kogukondadele ja waldadele — umbes 5 miljoni ja weel mitmed väikesed kõrwalisemad maksud, nagu obligatsiooni maks, pärandusmaks jne. Ka kaudsed maksud, mis demokraatlikes riigis olla ei wõiks, ka nendest ei wõi vähemalt praegune walitsus ja rahaministeerium lahti ütelda, waid nii hästi kõik endised aktsiisid ja osalt ka uued aktsiisid on tulnud ja

tulewad maksuma panna ja suurendada. Juba Saksa ajal suurendati mitmesuguseid aktsiise tuletikkude, tubaka, weinide jne. pealt. Need on osalt endises määras maksuma jäänud, osalt ka suurendatud, nagu maks alkoholiliste jookide pealt, mille müük teatawa protsendini wabaks on tehtud. Wõib olla, ehk tuleb ka wabaks anda piirituse müük, et sisetulekuid soetada. (J. Tõnisson (rhw.): No seda ei ole!) On tulnud tõsta tollitariifi üldiselt ka niisuguste ainete pealt, mis muidu tolli alt wabad peaks olema, kuid teisi teid ei ole walida, meie peame aktsiisidega leppima ka niisuguste ainete pealt, nagu jahu, sool jne. Peale selle on riigil sisetulekud oma ettewõtetest ja maa tagawaradest. Esimene suurem sisetulek on piirituse walmistamisest ja müügist. Ajutine walitsus otsustas piiritustööstust awada, jättes küsimuse otsustamise, kas alkoholiliste jookide müümine ja tarvitamine soowitaw, Asutawa Kogu hooleks. Piirituse walmistamine wõeti ette arstlisteks ja tehnilisteks otstarbeteks ja wäljaweoks... (J. Tõnisson (rhw.) Õige!) ...ja sellest kawatsetakse sellel aastal umbes 10 miljoni sisse wõtta. Praegu on piiritustööstus käimas, kuid peab tähendamä, et suuri lootusi wäljaweo peale ei wõi panna. Suureks wõistlejaks on Eesti kartulipiiritusega teiste maade piiritus, kus teda, tont teab, missugustest odawamateist ainetest wälja töötatakse. Mina ei tea selle wastu midagi ütelda, et meil piirituse ehk wiinamüüki lubada ei tuleks. Kuid kui silmas pidada, et puskarikeetmine meil peaaegu igas talus olla, ja arwesse wõtta, et puskari walmistamisel mitte üksi kallist wilja ei raisata, mis linnade toitmiseks nii hädasti tarwis on, waid et puskari tarvitamine ka terwist rikub, siis mina, kui rahaminister, arwan, et riigil mitte ei tuleks selles asjas passiwseks pealtwaatajaks jääda. Waid tuleks piirituse müük ka inimeste tarwis awada. Tähendan, et apteekides praegu tilkade wiisi piiritust mitte ainult pealemäärimiseks, waid ka sissewõtmiseks müüakse. (Üldine naer.)

Edasi on riigil loota sisetulekuid kaubanduslistest operatsioonidest, mis ta praegu ette on wõtnud, et kõige pealt wõlga Inglismaale tasuda ja ka riigikassale sisetulekuid soetada — need on sisetulekud lina ja teiste tarbeainete müügist ja ülewõetud riigi waranduste realiseerimisest. Nendest sisetulekutest loodab eelarwe-komisjon umbes 20 mil-

joni sissetulekuid saada. Kroonumetsade ja maade eksploateerimisest on arwatawad sissetulekud 5-e miljoni peale tähendatud. Wene ajal andis kõik see mitmekümnetuhande tiinuline metsa ja maade wara Wene kroonule ainult ühe miljoni sissetulekuid, loodame, et meie „kroonu“ seda põhjalikumalt ja paremini teha mõistab. Kokku oleks sissetulekuid kaudsetest maksudest, monopoolidest, waranduste eksploateerimistest jne. umbes 70 miljoni, ja 140 miljoni peale on meie riigi eelarwe-kommisjon ka meie riigi harilikku aja eelarwe üles seadnud. Ei wõi öelda, et see eelarwe kõigiti täpipealne on, ei wõi täiesti wastutada selle eest, et siin rohkem wälja ei lähe, kuid ligikaudu wastab ta siiski, kui arwesse wõtta läinud 4 ja 5-e kuu tegewus ja ligikaudu ettearwatawaid wäljaminekuid tulewikus.

Kuid igatahes jätab sõda meile suure wõlakoorma peale, ja wõlgadest lahti saada katsuma peab iga majapidamine nii ruttu kui wähegi wõimalik. Need paberisedelid, mis praegu rahadena wälja lastud, ei wõi rahana meile kauaks liikuma jääda, sest nemad on öieti üheks peapõhjuseks, miks elu meil järjest kallimaks läheb ja tööpalka tõusmine kuidagi järele ei jõua. Paberraha tuleb nii ruttu kui wõimalik tagasi wõtta, ja selleks on rahaministeeriumil kawatsusel ühekordist warandusmaksu sisse seada, mis kui seda ainult koguni mõõdukates piirides teha, — keskelt läbi 10% — siiski meile 200, kui mitte rohkem, miljonit otsekohest sissetulekut annab. Ühekordse warandusmaksu peale on teised maad ja riigid, kes oma sõjakoormaid kergendada tahawad ja sunnitud on seda tegema, suuri lootusi pannud.

Saksamaa, näituseks, kawatseb seda maksu kunni 30% wõtta. Pean ütlema, et see riikline kawatus meil siamaani ainult arutusel on olnud. Kui meie nüüd sarnase maksu läbi wiime, wõime igatahes rehkendada, et meie suure osa oma riigi wõlast katta suudame, et me riigile sellega igatahes kindlama aluse ta majapidamisele oleme pannud.

Öieti on see lühidalt kõik, mis ma riigi majanduslise seisukorra kohta teatada tahtsin.

7. Kohtuminister Kohtuminister
J. Jaakson'i aru- **J. Jaakson:** Austatud rahwasaadikud!
anne. Raske oli seisukord
ajutisel walitsusel oma tegewusesse astu-

misel. Te olete kuulnud kõigist aruannetest, mis ette kantud on, et ajutine walitsus pidi korda looma hakkama kodus, ilma et temal selleks ühtegi tarwilikku abinõu käepärast oleks olnud. Kuid ühel ja selsamal ajal, kui walitsus kodus korda looma pidi, pidi ta sõjawäed elule kutsuma, neid warustama ilma, et tal selleks mingisuguseid abinõusid oli. Ta pidi sõjawäed wälja saatma frondile wõrdlemisi tugewa waenlase wastu. Seisukord oli wäga raske, wäljakannatamata raske. Niisugune seisukord oli kõigil aladel ja ma pean tunnistama, ka kohtualal.

Korralikka kohtuid ei olnud juba kaua aega enne seda, kui ajutine walitsus minewal aastal nowembrikuus töötama hakkas. Peale selle kui Saksa wäed septembrikuul 1917 aastal Saaremaa ära wõtsid, ewakueeriti Wene kohtud siit ära siskubermangudesse. Enamlaste ajal katsuti küll üksikute omawalitsuse asutuste poolt mõned üksikud rahukohunikud ametisse panna, kuid neid oli liiga wähe ja enamlaste poolt sai neile iga sammu peal takistusi tehtud, nõnda et korralik kohtutegewus wõimatu oli. Samasugune oli lugu ka Saksa okkupatsiooni ajal. Üksikud kohtunikud seati küll sisse, kuid neid oli wähe, nemad ei tundnud kohalikka olusid ja sellepärast pean ütlema, nende tegewus ei wistanud mitte aja nõuetele.

Niipea kui Saksa okkupatsiooni wõimud nowembrikuus lahkusid, siis lõppes kohtute tegewus — tänu sellele — ja meie jäime täiesti ilma kohtuteta. Ajutine walitsus seadis oma esimeseks ülesandeks uusi kohtuid organiseerida; kohtuid, mis wastaksid meie rahwa nõuetele, ning ka praeguse silmapilgu ja elunõuetele.

Teiseks ülesandeks oli ajutisel walitsusel uute reformide läbiwiimine kohtutealal. Ehk kohtualal küll need wanad seadused, mis enne okkupatsiooni wõimu tulemist, enne enamlaste wõimu peale algamist, meie juures makswad olid, aluseks said wõetud, kuid meie teame hästi, et need seadused meie elunõuetele ei wistanud. Sellepärast oli tarwis ühes ja teises asjas neid seadusi muuta, parandusi ette wõtta. Parandused, mis ette wõetud wõisid saada, wõime meie kahte järku jagada. Esimesed parandused on sarnased, mis silmapilk pidid läbi wiidud saama, nõnda et kohtute tegewus rohkem ehk vähem kokkukõlas oleks meie elunõuetega. Teine liik parandusi, need olid

suuremad kawatsused tulewiku peale, mida ajutine walitsus oma wõimuga läbi wiia ei wõinud, mis aga lähemal ajal läbi wiidud peawad saama. Nende tulewiku kawatsuste jaoks oli tarwis teatawaid eeltöösid teha, projektisid walmistada Asutawale Kogule ettepanemiseks.

Nõnda siis, kohtuministeeriumil oli peaasjalikult kolm ülesannet. Esitaks — kohtuid organiseerida, neid tööle panna, teiseks — wäiksed jookswad reformitööd kohtutealal läbi wiia, ning kolmandaks — suuremad kawatsused tulewiku jaoks walmistada, et nendega Asutawas Kogus ehk Asutawa Kogu poolt walitud kommis- desse, — kohtute organiseerimisesse puu- desse kohtute organiseerimisesse puu- tub, — siis oli kohtuministeeriumil suurte raskustega wõidelda. Raskused seisid esiteks selles, et tarwiline arw wilunud kohtunikka puudus, kellel täielik eelharidus oleks olnud. Meie teame, et Wene kohtutes meie juristid tööd leida ei wõinud. Iseenesest mõista, ei olnud põhjust neil, kellel tahtmine oli kohtunikuks saada, seda ametit omale elukutseks walida, sest kodumaal neil lootust koha- saamiseks ei olnud. Sellepärast õppisid õigusteadust harilikult ainult need, kes soovisid omale waba adwokaadi elukut- set walida. Kuigi üksikud neist olid wal- mis wahetama adwokaadi elukutset koi- tuniku ametiga, kuid ei wõi kõigilt seda nõuda, ei saagi nõuda, sest ameti wahe- tamine wõis ainult wabatahtline olla. Meil oli noori juristisid ka olemas, kuid peame tähele panema seda, et sõda juba üle nelja aasta oli kestnud ja kõigil sõjaajal korra- lik töötamine ülikoolides mitte wõimalik ei olnud. Sellepärast tuli sealt harituid jõude palju vähem välja kui harilikul ajal. Paljud olid takistatud koolitööd ülikoolis lõpetama, sellepärast, et nemad pidid Wene wäeteenistusesse astuma. Nii oli ka sel põhjusel noorte jõudude juurde- tulemine wäiksem kui harilikult. Siia juurde tuli nüüd weel see, et meie sõda, selleks et ta wõis wõidurikas olla, pidi rahwasõda olema sõna tõsisel mõttes, ta pidi toetama ennast kõige rahwa jõudude peale, iseäranis aga nende jõudude peale, mis iseteadwalt ja arusaamisega sõjast osa wõtta tahtsid, teades, et nemad wõit- lewad rahwa iseseiswuse eest, rahwa tulewiku eest. Nende jõudude peale pidid ennast toetama meie wägede juhatajad, ilma selleta ei oleks olnud lootust midagi ära teha. Ja et nemad peaasjalikult nende jõudude peale ennast toetasid ja toetama

pidid, siis olid meie haritud jõud kohusta- tud sõjateenistusse astuma, et seal kaasa wõidelda. Meie peame siin konstateerima seda, et seda kohust on täitnud meie hari- tud jõud, on täitnud ka meie noored juris- tid, meie noored kohtunikud. See kõik, ma ütlen, tegi raskusi tarwilist arwu kohtukandidaate leida; ja kui nad suure- malt jaolt leitud olid ja kui waenlane suure jõuga peale tungima hakkas ja juba hulk maad oma alla oli wõtnud, siis ei arwanud paljud meie wähestest kohtunik- kudest wõimalikuks selle ameti peale edasi jääda, waid tõttasid sõjawäerida- desse kaasa wõitlema. See vähendas jällegi kohtunikkude arwu ja raskendas kohtute tegewust. Kõige nende raskuste peale waatamata on ometi ajutisel walit- susel korda läinud kohtuwõrku üle maa organiseerida. Meil on sisse seatud umbes niisama palju rahukohtuid kui neid Wene ajal oli. Aluseks on wõetud esialgu Wene rahukohtute jaoskonnad. Praegusel ajal on meil 30 jaoskonna rahukohtuniku ter- wes meie wabariigi piirides ühes nelja rahukoguga, millel on 4 rahukogu esi- meest ja üks abi, üks prokuröör kuue abilise ja uuri- ja kohtunikkude 17, kuid wiimastest on weel praegu sõjawäete- nistuses 6 meest. Neid sealt wabastada ei ole mitte wõimalik olnud, sest ka sõja- wäes on hädasti tarwis juriidilise haridu- sega isikuid. Peale selle on meil ring- konnakohus esimehega ja ühe liikmega. Üldine kohtunikkude arw teeb välja 61. Töö on igapäewaga kaswanud, teda on väga rohkesti ja kohtunikud ja kohtu- ametnikud töötawad, mina pean tunnis- tama, ennastsalgawalt. Töötawad palju rohkem, kui neilt seda nõuda wõime. Wõin seda kindlalt öelda, et töötakse seal 12—13 tundi ja ka rohkem. (H ü ü d e d : See on üle kaheksa tunni.) Mõ- nelt poolt on etteheiteid tehtud ja kohtute peale mõju awaldada püütud selles mõt- tes, kuidas kohus otsustama peaks, keda wastutusele wõtta, keda mitte. Ma pean tähendama, et ma nendest etteheidetest sugugi mitte ei jaksa aru saada. Kohus peab olema täiesti iseseisew, ilma et min- gisugune wäline wõim tema peale mõju awaldada wõiks; temal peab kitsenda- mata wõimalus olema antud ainult oma siidametunnistuse järele asju arutada ja otsuseid teha. (K ä t e p l a k s u t a - mine.) Seda põhimõtet on praegune walitsus püüdnud igapidi kõrgel hoida.

Mis reformi puutub, mis walitsus oli sunnitud kohtualal läbi wiima, siis pean

tähendama, et tarwilik oli sarnaseid reformisid läbi wiia, mis muutunud olukord hädapärast nõudis, näituseks rahakursi langemine ehk mis asja lihtsuse pärast tarwis olid, jne. Kõige pealt oli tarwilik kohtutes meie riikline keel maksma panna, kuid sealjuures sai lubatud ka teisi kohalikka keeli tarwitada, kui ainult kohtunik neid keeli mõistab. Ühes sellega tuli rahukohtuniku wõimupiirkonda suurendada. Meie raha oli oma wäärtuse kaotanud, sellepärast selle wõimupiiri ülemmäär, mis oli enne sõda, ei wastanud sellele, mis on praegu. Sellepärast olime sunnitud nõudmise asjus 500 marga asemel 5.000 marka määrama, nõudmiste ülemmääraks, mis rahukohtuniku alla käiwad, kriminaalasjades aga 300 marga asemel 3.000 marka. Järgmine muudatus: meie tegime esimeseastme kohtuks suuremates asjus rahukogu, kuna endine ringkonnakohus jäi teiseastme kohtuks. Nii siis, rahukogu on meil praegu teiseastme kohus wäiksemais asjus ja esimeseastme kohus suuremais. Lõpuks pidime looma Wene senati asemele kõrgema Riigikohtu, kelle alla pidid kõigist kohtutest lõpukaebtused minema, nõnda et see siis saaks terwet kohtupidamist juhtida. Tähendab, ta peab andma seletusi kohtuotsuste kohta, mis ühtlased oleks ja sellepärast seaduse käsitamist ühtlaselt kõiges riigis wõimaldaks. Kõrgem Riigikohus sai loodud, kui selle järele tarwidus tekkis, kuid kohtunikud jäid ajutise walitsuse poolt nimetamata, sest et see Asutawa Kogu asjaks arwati. Siis tuli weel uus notariaal seadus wälja anda, mille järele notariaal kontorites uus kord ja keel maksma pandi ja ainult meie riigi kodanikud wõiwad notaariusteks saada; ühtlasi tuleb notaariustel meie riigikassasse uus kautsjon maksta. Rahakursi langemise pärast said rahatrahwid, mis kohtud peale panewad, kümnekordseks tõstetud, sest et praegu raha endisega wõrreldes õige odaw on. Edasi pean tähendama, et eeluurimine üksikutes asjades, mis juba miilitsa protokolli põhjal täiesti selged, otsustati ajutise walitsuse poolt ära jätta, sest siin oleks eeluurimine ainult wormitäätmise olnud, millest meie oma kohtuid wõimalikult wabastada peame püüdma. Selsamal põhjusel sai muudetud ka kohtu alla andmise kord kriminaal asjus. Wene seaduse järele, nagu tuttaw, oli ikka tarwis kohtupalati otsus selleks, et kedagi suuremates süütegude asjus kohtu alla anda. See

muutus sagedasti lihtsaks wormitäätmiseks, millel mingit tegelikku tähtsust ei olnud. Sellepärast sai see muudetud ja prokuröörile õigus antud asjad otseteed ise rahukogule arutamiseks ette panna. Edasi pean tähendama, et wäikestes asjus, kus ainult rahatrahwi ehk arest seaduses ette nähtud, ja kui asi selge on, kohtunikul õigus anti otsuseid teha ilma, et kaebelune ette kutsutaks. Kuid kaebelasel jäeti õigus teatawa tähtaja jooksul nõuda, et asi uuesti arutusele saaks wõetud, nõnda et selle läbi asja arutamine ei kannata, küll aga asja arutamisekord palju lihtsamaks muutus.

Lõpuks pean weel tähendama kahe seaduse peale, millel suurem üldine tähtsus on — administratiiw kohtute kord ja seltside registreerimise kord. Administratiiw kohtute asjus sai meil põhimõttelik muudatus tehtud selles mõttes, mis seltskonna poolt juba ammu nõutud ja mis kindla seaduslise korra loomiseks meie riigis hädasti tarwis oli. Meie teame, endise Wene korra juures oli wõimalik kohtusse kaebada ainult eraisiku wastu, kui need midagi seaduswastast teinud olid, kui aga ametnik milleski eksinud oli, siis tuli tema ülemusele kaebada. Ülemus aga wäga sagedasti ei tahtnud mitte küllalt waljult üles astuda ametniku wastu. Niisugusel korral polnud ühtegi wõimalust kohtu läbi erapooletult asja selgitada. Selles asjas pidi järsk muudatus tehtud saama, ja see muudatus sai administratiiw kohtukorras läbi wiidud. Kõigile, kes leiwad, et ametnikud ühe ehk teise asja toimetuse juures on eksinud, sai õigus antud erapooletut asja arutamist nõuda kohtuasutustes. Administratiiw kohtute korras sai teine rohkem ehk vähem põhimõtteline muudatus kohtupidamise korras tehtud. See muudatus seisab selles, et kohtunik pole mitte üksnes erapooletu pealtwaataja ja otsuse tegija, selle materjaali põhjal, mis kohtuskäijad pooled temale ette kannawad, waid ta peab ka ise materjaali korjama ja kohtuskäijale, kes ise mitte ei suuda wõi ei mõista oma õiguse kaitseks tarwilisi tõendusid kohtule ette panna, kõigiti abiks olema tõenduste kogumise ja õiguse leidmiseks. Wene kohtupidamise seaduses oli see põhimõte tundmata. Seal pidi iga kohtuskäija pool ise kõik tõendawa materjaali koguma ja kohtule ette panema ja kohus wõis ainult selle materjaali põhjal asja ära otsustada ühe ehk teise poole kasuks. Kuid just niisugustel kordadel, kui pooled mitte ühe-

jõulised ei ole, kaldub wõit selle poole, kellel rohkem jõudu on. See ei ole aga mitte lubataw ja sellepärast oligi tarwis eeltähendatud parandus teha. Teine muudatus, mis selles seaduses läbi wiidi, seis selles, et uus edasikaebamise kord loodi. Sennised Wene seadused tundsid ainult appellatsiooni ja kassatsiooni kaebtuste korda. Appellatsiooni kaebtus on see, kus terve asi uuesti sisulikult läbiwaatamisele tuleb. Kassatsiooni kaebtuse juures waatab kohus ainult seda läbi, kas otsuses mitte wormiwigu ei ole ehk otsekohest seadusrikkumist ei leidu. Kõrgema kohtu käest nõuda, et tema terve asia uuesti sisulikult läbi waataks, uuesti tunnistajaid üle kuulaks jne., ei ole mitte wõimalik. Kuid teisest küljest asia läbiwaatamist kõrgemas kohtus ainult kitsastesse piiridesse suruda ja ainult wormilistel põhjustel otsus ümber lükata, ei oleks ka mitte õige. Sellepärast pidi uus kaebamise kord loodud saama, nõndanimetatud rewisjoni kaebtuse kord. Rewisjoni kord annab wõimaluse asia sisuliselt läbi waadata ja tarwilisel korral ka uut tõendusmaterjaali wastu wõtta; on asi selge, wõib rewisjoni kohus ise otsuse ära teha, ilma et temal tarwis oleks teda otsustamiseks tagasi saata teise kohtusse. Leiab aga rewisjoni kohus, et otsus õige ei ole, kuid sisuliseks asia ära otsustamiseks puudub weel tarwiline materjaal, siis annab rewisjoni kohus asia uuestiarutamise teise kohtu kätte.

Suurem muudatus sai ka seltside registreerimise korras tehtud. Wene seaduse järele oli seltside elule kutsumine wõimalik ainult sellekohase administratiivse wõimu lubaga. See lubasaamine oli sagedasti raske ja sellepärast seltside asutamine väga raskendatud. Sarnane olukord ei wõinud mitte õigeks tunnistatud saada; oli tarwilik sennist korda põhjalikult muuta. Kõik ilmaasjata takistused seltside asutamise juures pidid kaduma. Teiselt poolt aga pidi loodama kindel kord, et mitte wõimalust anda igal wäikesel inimestekogul seltsi nime all ärilisi asju ajama hakata, mis läbi kolmandate isikute õigused rohkesti oleks kannatada wõinud. Sellepärast sai kindel seisukord wõetud, et kõik seltsid, kui juriidilised isikud, peawad registreeritud olema ja niisuguses kohas, mis kõigil kodanikkudel kättesaadaw on, nõnda et igal ühel wõimalik oleks ennast seltside põhikirjadega tutwustada. Sarnaseks kohaks tuleb lugeda kohtuasutusi. Sellepärast koon-

dati kõikide seltside ja ühisuste registreerimine rahukogude alla. Selle määruse alla otsustati panna ka kõik senni asutatud seltsid ja ühisused. Siia alla käiwad ka kõik ärilised seltsid, nagu aktsiaseltsid, osäühisused jne. Wanade seltside registreerimiseks anti tähtaeg kunni kuus kuud.

See oleks lühidalt kõik, mis jookswatse kohtureformidesse puutub. Suuremad kawatsused seisawad weel ees. Siin wõis kohtuministeerium ainult eeltöid teha, kuna küsimuste otsustamine asia tähtsuse pärast pidi Asutawa Kogu hooldeks jäetud saama. Siia käiwad sündimiste, suremiste ja abielusse astumiste registreerimine, abielulahutused jne., mis senni kirikliste asutuste käes. Kunni kirik riiklik asutus oli, oli sarnane kord wõimalik, kuid nüüd, kus kirik juba enam-wähem riigist lahus seisab ja iseseiswat elu elama on hakanud, seal ei wõi meie seda enam nõuda ega lubada, et kiriklised asutused nii moodi üldseid kodanlisi toimetusi korda saadawad. Igal usul on omad tingimised abielluastumiseks ja omad põhjused abielulahutamiseks. Abielu on aga täiesti kodanlise õiguse peal põhjendatud instituuat ja sellepärast on loomulik, et see terve instituuat kodanlise seaduse määruste läbi saaks korraldatud.

Praegu on meil maksew nõndanimetatud Balti eraõigus, 3. jagu. Üldiselt loetakse seda seadust wõrdlemisi heaks seadustekoguks. Ta on minewa aastasaja keskpaigas teadusmeeste poolt kokku seatud, ja wõrdlemisi hästi kokku seatud, kuid seal on wanu jätiseid õige rohkesti, mis praeguse aja nõuetele enam ei wasta. Esiteks on neis rohkesti määrusi, mis seisust aluste peal põhjendatud. Seisusline alus ei ole aga praegusel ajal mitte wastuwõetaw. Ses mõttes on tingimata tarwis muudatus teha. Teiseks on siin palju kohalikka õigusi, igas linnas on omad iseõigused, igas endises kubermangus oma õigused. See wõis omal ajal rohkem ehk vähem seletataw olla, kuid praegusel ajal pole see mitte enam wastuwõetaw. Kui üksikud linnad igaüks ise oma ette elasid, kus läbikäimine linnade wahel wäike oli, siis oli mõeldaw, et igal linnal ja maal oma ise õigus oli. Nüüd aga, kus meil linnades ja maal igalpool läbikäimine nii elaw on, et täna olid ühes linnas, homme teises, ei tohi igatahes enam sarnast õiguste wahekorda olla. Siin peawad uuendused tarwitusele wõetama, siin peab ühtlus õiguse wahekorras loodud

saama. Kolmas asi, mida tuleb korraldada, see on kiriku õigused. Ma tähendasin juba, et mitmed õiguse instituudid, mis täiesti kodanlist laadi on, meil kiriku õiguse läbi normeeritud on. Selles asjas tuleb jällegi muudatus ette võtta ja need määrused sellekohaste muutustega kiriku õigusest kodanlisesse õigusse üle viia. Peale selle tuleb terve kodanline õigus Eesti keelde ümber panna ühes eelpooltähendatud muudatustega. Suur osa sellest tööst on kohtuministeeriumi poolt juba ära tehtud ja lähemate päevade jooksul panen ma juba esimesed 2 raamatut wabariigi kodanlisest õigusest Asutawale Kogule läbiwaatamiseks ette. Minu soov ja palwe Asutawale Kogule oleks, et ta komisjoni waliks, kes rutulises korras projekti läbi waataks, et Asutaw Kogu ta wõiks wastu võtta, sest see seadus on meil hädasti tarwis, ilma temata ei ole suuremate reformide läbiwiimine meie kohtutes mitte mõeldaw.

Teine tähtsam seadustekogu meie kohtutealal on kriminaal õigus. Nagu tuttaw, maksawad meil praegu wanad Wene kriminaalseadused „Уложение о наказаниях“ ja „Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями“. Need on väga puudulikud ja ei wasta sugugi mitte enam ajanõuetele. Seda tähele pannes, seati kokku Wene juristide poolt walitsuse ülesandel kauaaegse töötamise järele uus kriminaalseadus: „Уголовное Уложение 1903 г“. See seadus on sõrdlemisi hästi kokku seatud, wastab teaduse nõuetele ja loetakse üheks paremaks kriminaalseadustekoguks. Wene walitsuse poolt olid ainult üksikud osad sellest seadusest maksuma pandud. Oleks hädasti tarwilik, et eeltähendatud wanade äraiganenud kriminaalseaduste asemele uus Wene kriminaalseaduste kogu saaks maksuma pandud, kuid seda uut seadustekogu on võimalik maksuma panna mitte ilma muutmata, sest temas on palju määrusi, mis meie tarwis mitte ei kõlba, tahes ehk tahtmata tulewad muudatused ette võtta. Mõni osa seadusest tuleb täiesti ära jätta, nagu kuriteod keisrikoja wastu, mis praeguse aja nõuetele ei wasta. Teistes osades tuleb karistus muuta ja kergitada. Näituseks trahwid kuritegudes Wene õigeusu kiriku wastu, mis õige suured olid, kuna teised kirikud vähem kaitsstud olid. Meil see põhjus enam ei maksa, meil tuleks terve ühine seisukoht kõigi kirikute kohta võtta. Karistused kiriklistes kuritegudes tulewad märksa ker-

gendada, kuid täitsa ilma trahwita neid kuritegusid meie siiski jätta ei wõi, sest need kuriteod on sihitud mitte üksnes kiriku wastu, waid oma kaaskodanikkude usuliste tunnete wastu, mis seaduses peawad kaitset leidma. Eeltööd uue kriminaalseaduse väljatöötamise alal on kohtuministeeriumis juba alanud. Üle poole seadusest on juba ümber pandud, ja saab lähemal ajal Asutawale Kogule läbiarutamiseks ette pandud. Kohtuministeeriumi soojem palwe on, et see wõiks kiires korras sellekohases komisjonis läbi waadatud ja üldisele kogule kinnituseks ette pandud saada, nõnda et meil siis oleks sellel alal seadus Eesti keeles, mis praegustele nõuetele wastaks.

See oleks peaaesjalikult kõik, mis oleks kohtualal teatada. Kohtuministeeriumi alla käiwad wiimasel ajal aga ka veel wangiasutused ja ma luban enesele lühidalt nende üle seletust tuua. Wangiasutused — see on üks walusamatest asjadest. Mõned arwawad, et siin kohtuministeerium teinud ei ole, mis tarwis. See ei ole mitte nõnda. Kohtuministeerium on kõik teinud, mis praegustes tingimistes wõimalik oli. Kui siin mitte kõik korras ei ole, siis tuleb silmas pidada, et wõimatu on põhjalikka parandusi selles asjas nii lühikese ajaga läbi viia. Wangiasutused olid wiimase ajani omawalitsuste all. Kui Saksa okkupatsiooni wõimud lahkusid, wõtsid kõigil pool omawalitsuste asutused wangiasutused oma kätte üle. Muidugi oli meil palju raskusi nende korraspidamisega; wangiasutusi oli sõrdlemisi wähe, wangimajad olid kõige wiletsamas korras — kogu sõja ajal ei olnud nende eest hoolt kantud, ei olnud remontisid tehtud, Wene rewolutsiooni ajal olid mitmed wangiasutused häwitatud. Üldse oli neid meil kodumaal vähem kui harilikult kõikidel meie wangidel tarwis oli. Paljud meie wangidest peeti Riias tsentraalwangimajas ja teistes kohtades kinni; osa wangisid oli sunnitööle ehk asumisele Siberi saadetud. Wangimajad ei olnud ka mitte kõige paremas korras, olid mustad, oli wähe walgust ja kõigiti väga puudulikud. Selle tagajärg on muidugi, et meie wangimajad liiga wangisid täis on, rohkem täis, kui see harilikul ajal lubataw ja wõimalik oleks. Teiseks — wangide ülewalpdamine ei ole mitte kerge asi, kus toiduaineid wähe ja nad lõpmata kallid on. Omawalitsustel käis see täiesti üle jõu, ja walitsus, kuigi tema

seisukord mitte kerge ei olnud, oli sunnitud wangimajasid oma hoole alla üle võtma. Sellekohase kohtuministeeriumi poolt kokkuseatud seaduse võttis ajutine valitsus 22-sel jaanuaril vastu. Selle seaduse põhjal käivad kõik wangimajad kohtuministeeriumi alla. Üle võetud said wangimajad Tallinnas 15-dal weebruaril ja teistes linnades märtsikuu jooksul. Otsekohe peale ülewõtmist püüdis kohtuministeerium samme astuda, et kuidagi puudusi kõige vähemalt vähendada. Seal, kus võimalik oli, awati uued wangiasutused, Tallinnas näituseks sai rahukogu endine arestimaja uuesti elusse kutsutud. Teiseks, sõjawõimudega kokku rääkides sai nii korraldatud, et sõjawangidest suur hulk wangimajadest wangilaagritesse üle wiidi, üks osa Naissaarele, teine osa Pääskülasse. Selle läbi oli võimalik wangimajades kinnipeetawate wangide arwu vähendada, kuid siiski on see arw praeguste wangimajade kohta veel liiga suur ja meie peaksime lähemas tulewikus samme astuma, et seda nähtust kõrvaldada. Wangide arw oli 1-sel märtsil 1.990, kunni 15-da märtsini kaswas see arw 2.070 peale, 1-sel aprillil oli see arw aga 2.005 peale langenud ning 15-dal aprillil — 1.782 peale. Wangide toitmise asjus wõin ma tähendada, et seal kus palju riigikodanikka puudust kannatama peawad, ka wangide toit mitte kõige parem olla ei wõi. Kuid igitahes püüdsime siin vastu tulla nii palju kui olukord seda lubas, ja selles asjas teha mis võimalik. Toidu kohta on wangidel järgmised normid maksmas: leiba saawad wangid, nagu kõik teised kodanikud, pool naela päewas, ja silkude asemel, mis meil praegu anda ei ole, saawad nad veel teine pool naela juurde, nii et nad ühtekokku üks nael leiba päewas saawad. Need wangid, kes töökodades raskemat tööd teewad, saawad veel weerand naela juurde, nii et nende portsjon üks ja weerand naela päewas välja teeb. Lõunasöögiks antakse neile kas kapsa- ehk kartulisuppi; kui kapsa, siis on seal pool naela kapsaid, pool naela kartulid, kuus solotnikku jahu, 12 solotnikku loomaliha ehk 18 solotnikku hobuseliha, 8 solotnikku on soola ja peale selle sibulat, loorberi lehti ja pipart. Kui aga kartulisupp, siis on poolteist naela kartulid poole naela kapsaste ja poole naela kartulite asemel; õhtuks antakse üks nael keedetud kartulid. Toit tuleb maksma inimese peale 1½ kunni 2 marka päewas. Ka

riiete, pesu ja jalanõude pärast on palju raskusi. Kui Saksa okkupatsiooni wõimud lahkusid, olid kõik endised tagawarad tühjad. Uusi tagawarasid luua on praegusel ajal wõimatu raske, sellepärast peawad wangid wõimalikult oma riietega — nii palju kui neil neid on, läbi saama. Eelarwesse on riiete, jalanõude ja pesu peale ülesse wõetud 10 marka aastas. Muidugi mõista, et sellega mitte wõimalik ei ole kõike muretseda, mis tarwis oleks. Kuid peab leppima, sest kõik korraga muretseda on täiesti wõimatu. Haigete rawitsemise eest on püütud hoolt kanda; wangiasutustes on oma arstid ja welskerid, kes igapäew käivad wangimajasid üle waatamas ja arstlikku abi andmas. Rawitsemine sünnib omawalitsuse haigemajades osalt wangimajade juures selleks sisseseatud eraldi tubades. 15. aprillil oli haigeid wangide hulgas 200, nende hulgas oli 94 haigemajades, 106 olid eraldatud kambrites. Puhtuse eest on püütud wõimalikult hoolt kanda. Saunas käima, kus see võimalik, peawad wangid 2 korda kuus, pesuwahetus sünnib niisama tihti. Kas just kõigil pool see täpipealt läbi wiidud wõib saada; ei taha ma mitte tõendada, kuid niisugune üldine korraldus on wangimajade peawalitsuse poolt tehtud.

Lõpuks töökojad wangimajades. Töökodade sisseseadmist pean mina väga tähtsaks. Ei ole mitte õige, kui meie wangisid sunnime töökodade puudusel ilma tööta oma aega wiitma, waid neile, kes wangide hulgas tööd teha tahawad ja suudawad, peab selleks wõimalus antud olema. Kohtuministeerium on kõik teinud mis võimalik, et töökodasid wangimajade juures organiseerida nii palju, kui see praegusel ajal wõimalik. Kahjuks on seda organiseerimise wõimalust vähe, sest uusi töökodasid sisse seada on õieti raske, seal, kus neid warem mitte ei olnud. Kus töökojad aga endisel ajal juba olid, seal on nad püütud nüüd uuesti elule kutsuda ja on see ka juba enamasti kõigil pool läbi wiidud. Nõndawiisi on kõik endised Tallinna wangimajade juures olewad töökojad uuesti awatud. Karistuse wangimaja juures on awatud tiseritöökoda umbes 6—7 inimese jaoks, rätsepatöökoda umbes 2—3 inimese jaoks, kingissepatöökoda umbes 2—3 inimese jaoks ja sepakoda umbes 8 inimese jaoks. Peale selle on arestimaja juures teine väiksem tiseritöökoda umbes 3—4 inimese tarwis.

Lõpuks pean tähendama, et ka kirjanduse ja ajalehtede lugemise asjus on viimasel ajal samme astutud, et seda wangidele võimaldada. Eeluurimise all olevad wangid wõiwad ainult kirjandust lugeda, need wangid aga, kes aega istuwad, wõiwad lugeda nii kirjandust kui ka ajalehti. Üksikute wangimajade juurde raamatukogude asutamise küsimus on praegu arutusel, kuid elus läbi wiidud ta veel ei ole.

See oleks kõik, mis wangimajade olukorra üle praegusel ajal ütelda wõiks. Ma ise pean tähendama, et veel mitte kõik tehtud ei ole, mis tarwis, kuid põhjalikka parandusi praegusel ajal läbi wiia, kus meie noor riik kõik oma jõudu selleks kokku wõtma peab, et välise waenlase vastu wõidelda, ei ole mitte võimalik. Et põhjalikka parandusi läbi wiia, selleks on tarwis koguni uued ruumid wangiasutuste jaoks muretseda, sest praegused on liiga kitsad, mustad ja kõigiti puudulikud. Et uusi ruumisid saada, selleks on kohtuministeerium juba samme astunud. Meie teame, kui Wene walitsus tahtis siin kindlust sisse seada, siis pidi siia palju sõjawägesid paigutatama ja nende jaoks seati siin suured kasarmud sisse. Praegusel sõjaajal on need kasarmud kõik meie riigil sõjawägede jaoks tarwis. Harilikul rahuajal meil neid kasarmuid sõjawägede jaoks enam kõik tarwis ei ole. Sellepärast oleks võimalik peale sõja lõppu üht osa kasarmutest teiseks otstarbeks tarwitada. Üht kasarmut wõiks suuremaks riigi wangiasutuseks sisse seada ja riigil oleks võimalik kergema kuluga sellest küsimusest üle saada. Kõige kohasemad selleks oleks Patarei kasarmud, mere kaldal, Kalaranna ligidal. Need kasarmud on kohtuministeerium juba ühes sõjaministeeriumi esitaja härra kindral Larka'ga läbi waadanud ja wangimajaks ümberehitamiseks nad kõigiti kohased leidnud. Praegu on seal aga veel soldatid sees ja meie wõime ruumid alles pärast sõja lõppu wangimaja tarwis kätte saada. Seal on suured ilusad walged ruumid; kui tarwilised parandustööd tehtud on, mis praegu siseministeeriumi tehnika osakonna käes kawatsusel on, siis wõime sinna oma riigile eeskujuliku wangimaja seada, kus eeskujulikult töökojad sisse seada wõime ja kus meie wõime asju nõnda korraldada, et see meie nõuetele wastab.

Teine asi, mille peale just viimasel ajal kohtuministeerium on rõhku pannud, on see, et alaealised kuritegewuslise kalduwusega isikud ei tohiks mitte mingisugustel tingimistel hariliste wangidega koos peetud saada, waid nendel peawad iseseiswad parandusmajad olema. Endisel ajal oli sarnane parandusmaja siin linnas olemas, kuid see parandusmaja alaealiste kurjategijate jaoks on koguni wäike ja pealegi linnas kiwimüüride wahel. Siin oleks võimalik mõndagi parandust ette wõtta, kuid ometi praeguse aja nõuetele see siiski ei wastaks. Sinna wõib mahutada kõige rohkem 35—40 alaealist kurjategijat ja nende ülewaltpidamine tuleks wõrdlemisi kallis maksma, kuna suurem hulk siiski peab eemale jääma, see on harilistes wangiasutustes kinni istuma. Seda silmas pidades on kohtuministeerium sammusid astunud, et väljaspool linna sellekohaseid ruumisid leida ja on need ruumid ka leidnud. Häsku mõisa küljest on 52 tiinu Wene kroonu sõja algusel sunniwiisil maad wõõrandanud. Sinna on soldatite kasarmud peale ehitatud, majad on palkidest ehitused, kuid töö on wõrdlemisi hästi tehtud. Seal on üle 15 ehituse ja praegu seisawad nad täiesti tühjad. Saksa okkupatsiooni ajal olid seal hobused sees. Selle läbi on majad rohkesti kannatanud, aknaraamid on purustatud ja ära lõhutud, kuid seda oleks võimalik wõrdlemisi wähese kuluga ära parandada. Sinna oleks võimalik paigutada umbes 200 last ja sealjuures oleks võimalik töökodasid asutada mitmesugustel aladel; peale selle oleks suurematel lastel võimalik põllutööd teha. See kõik ei tuleks mitte väga palju maksma. Ajutise walitsuse otsuse põhjal on majad ühes maatikkidega kohtuministeeriumile üle antud parandusmaja sisseseadmiseks kuritahtliste kalduwustega laste tarwis. Täna suwel, kus kõik lapsed puudust kannatawad ja Ameerika-Ühisriigid lubanud laste toitmiseks abi anda, on mõeldud mainitud asutusse kõiki lapsi wastu wõtta, selle peale waatamata, kas neil kalduwust on kuritegewuseks wõi mitte. Praegu on seal paranduse tööd käsil ja nädala ehk paari pärast wõiwad esimesed lapsed juba sisse asuda. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a r e m a l p o o l.)

Juhataja **A. Rei**: Koosoleku päewakorra järele pidi täna veel üks aruanne

olema, peab aga ära jääma, nii et päewakord sellega läbi on.

8. Teadaandmine Sekretariaadi poolt
sissetulnud terwi- tuli teade, et mõned
tuste kohta. terwitustelegrammid

saadud on. Sellest saab ehk küllalt, kui telegrammide saatjad nimetame. On tulnud kaks telegrammi: üks Walga linnawalitsuse poolt ja teine Harju maakonnawalitsuse poolt.

(Terwitustelegrammide tekst:

1) Tallinn, Eesti Asutawale Kogule. Eesti demokraatlise wabariigi Asutawale Kogule soowib Walga linnawalitsus õnne, jõudu ja edu raskel ajal keeruliste küsimuste arutamiseks, riigi rajamise asjus. Meie, rajamaa Eesti soost elanikud, ootame igatsusega, et Eesti riigi Asutawal Kogul korda läheks õiguse alusel, wabaduse walgusel seadusandlisel teel tõsist Eesti rahwameelelist ja kaljukindlat riiki luua, kelle wäikearwuline rahwas rahulises kultuuritöös suureks ja tähtsaks tõuseks, kes uhke rõõmuga oma riigile ustawad kodanikud ja kindlad poolehoidjad tahawad olla. Elagu Eesti demokraatlise wabariigi Asutaw Kogu. Walga linnapea Kerg, sekretäär Eilenberg.

2) Tallinn, Eesti Asutaw Kogu. Julgust ja jõudu, tarkust ja tahtmist Eesti riigi rajamiseks. Harju maakonnawalitsus.)

Nüüd tuleb Asutawal Kogul ära otsustada aeg, kunas järgmine koosolek ära pidada. Juhatus paneb ette — teisi-päewal kell 2. Ollakse sellega nõus? Wastu ei olda. Ma palun rahu. Juhatus on otsustanud tänastesse komisjonidesse walitud komisjoni liikmed kokku kutsuda. Nimelt amnestiakomisjon — täna k. 8 õhtul juhatuses ruumidesse, siis maaseaduse komisjon — homme k. 6 õhtul ka siia. Peale selle on kokku kutsutud iseseiswuseakti komisjon kell 8 õhtul, on aga soowi awaldatud, et see koosolek ei oleks mitte kell 8 õhtul, waid kell 7 õhtul. Juhatus on otsustanud, koosolekut määrata kell pool seitsme peale õhtul. Peale selle palun nende kolme komisjoni liikmeid, kellest jutt, — et need endid laua juures üles kirjutaksid. Siis oleks näha, missugustele komisjoni liikmetele tuleks kutse saata, kes siin ei wiibi. Sellega kuulutan tänase Asutawa Kogu koosoleku lõpetatuks.

Koosolek lõpeb kell 5.28 min. p. l.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Sekretäär **H. Martna.**